



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE VIII^ CIVILE

La Corte, nelle persone dei Magistrati:

Dott. Nicola Pannullo	Presidente rel.
Dott. Gisella Dedato	Consigliere
Dott. Paolo Russo	Consigliere

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in secondo grado iscritta al n. R.G. 6897 / 2019 trattenuta in decisione all'udienza del 21/10/2021 , riassunta da

Parte_1 (c.f. *CodiceFiscale_1*),
Parte_2 (c.f. *CodiceFiscale_2*), *Parte_3* (c.f. [...]
C.F._3 , quali eredi ab intestato di Sig, *Persona_1* elettivamente domiciliati in Roma, via Emanuele Gianturco 6, presso lo studio dell'Avv. DI BRIZZI EMILIO e dell'Avv. NICOLA RIVELLESE che li rappresentano e difendono, anche disgiuntamente tra **loro**, in virtù della procura alle liti in atti

- appellanti principale e appellati incidentale -

contro

Controparte_1 (C.F. *C.F._4* , *CP_2*
[...] *C.F._5*) elettivamente domiciliate in ROMA Piazza Benedetto Cairoli, n.2 presso lo studio dell'avv. **MARCUCCI ALESSANDRO**, rappresentate e difese dall'AVV. CIARALDI LUCA del foro di Cassino, in virtù della procura alle liti in atti

- appellate- appellanti incidentale -

OGGETTO: appello avverso la ordinanza del Tribunale di Roma ex art. 702 ter c.p.c. del 24.9.2019

CONCLUSIONI per gli appellanti:

“voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in riforma della appellata ordinanza ex art.702 ter c.p.c. depositata in data 24.09.2019 dal Tribunale di Roma nel giudizio nr.48597/2018 R.G., così provvedere:

☐ *preliminarmente, sussistendo i gravi motivi e stante il fumus boni iuris dello spiegato gravame, disporre la sospensione delle efficacia esecutiva dell'ordinanza gravata;*

☐ **nel merito:**

- rigettare la domanda delle ricorrenti-appellate così come formulata, siccome infondata in fatto ed in diritto;

- in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, condannare le odierne appellate, Sig.re CP_1 e Controparte_2 al pagamento in favore del Sig. Persona_1 della somma di Euro 479.349,49 ovvero di quella diversa, maggiore o minore, somma che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno da mancato godimento, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo;

- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui la domanda dispiegata dalle ricorrenti-odierne appellate dovesse trovare conferma in appello, al pari di quella spiegata dall'appellante attore in riconvenzione, dichiarare compensati i reciproci crediti, per quanto di ragione, a far data dall'effettiva immissione di ciascuna parte nel possesso degli immobili, condannando le Signore CP_2 e Controparte_3 obbligate in solido tra loro, a corrispondere, contestualmente all'immissione, la differenza.

Il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.

CONCLUSIONI per le appellate- appellanti incidentale:

“IN VIA PRELIMINARE: rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza, non sussistendo nè il fumus boni juris, nè il periculum in mora.

IN VIA PRINCIPALE: rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto, confermando la sentenza di I grado legittimamente emessa;

IN VIA INCIDENTALE: riformare parzialmente l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del Tribunale di Roma dott. Cinque del 17/09/2019, depositata in data 24/09/2019, pronunciata nel giudizio n. 48597/2018, nella parte in cui:

- statuisce che il risarcimento danni da corrispondere alle sigg. ^C CP_1 sia determinato solamente nella somma di euro 7.854,00, omettendo di conteggiare le somme maturate e maturande fino al rilascio degli immobili e per l'effetto condannare il sig. Pt_2 al risarcimento del danno in favore delle sigg. L... CP_5 da quantificarsi in ulteriori 357,00 € mensili (nella misura di euro 102,00 per la sig. ra CP_2 ed euro 255,00 per la sig. ra CP_3) dal luglio 2018 (mese successivo al deposito del ricorso) al di della riconsegna effettiva degli immobili.

- statuisce che le spese processuali di primo grado sono determinate in euro 4.500,00, e, per l'effetto, condannare il sig. Persona_1 al pagamento delle spese del primo grado di giudizio pari ad euro € 40.480,00 a favore delle sigg. re Controparte_1 e Controparte_2 o a quelle somme maggiori o minori ritenute eque e di giustizia e/o che verranno accertate in corso di causa, in ogni caso, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e secondo lo scaglione da 260.000,00 a 520.000,00, considerando anche l'aumento di cui all'art.4 comma 2 del DM 55/2014 per aver assistito più persone aventi la stessa posizione processuale;

- non riconosce la responsabilità aggravata ex art. 96 cpc. ed, invece, provveda a condannare anche d'ufficio, il Sig. Persona_1 ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata, avendo lo stesso agito in mala fede e nella consapevolezza di aver già proposto le stesse domande nel giudizio sub n. 7048/2010 RG Tribunale di Roma, costringendo le ricorrenti a doversi difendere sulle stesse causali e a subire il rischio di una nuova condanna, con inevitabile aggravio di spese e di energie processuali, nella misura di € 20.000,00 cadauno o in quella misura, maggiore o minore che il Giudice riterrà equa e di giustizia.

3) in ogni caso: con vittoria di spese e compensi per il giudizio d'appello secondo i parametri massimi dello scaglione da 260.000,00 fino a €520.000,00, di cui al D.M. 55/2014, con applicazione anche dell'aumento di cui all'art.4 comma 2 DM 55/2014, oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, a favore delle ricorrenti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. **Controparte_1** e **Controparte_2**, quali proprietarie di due box ubicati in via Beltrami Scalia n. 24 distinti al foglio 287, particella 1191 sub 509 e sub 510, in forza di sentenza del Tribunale di Roma n. 5144/2016 depositata il 12 marzo 2016 emessa nell'ambito di scioglimento di comunione consensuale, passata in giudicato, convenivano innanzi al Tribunale di Roma **Persona_1**, al fine di: *“a) accertare-dichiarare che, il Sig. **Persona_1** detiene illegittimamente e “sine titulo” i locali e, per l'effetto, ordinarne l'immediata riconsegna alle legittime proprietarie **Controparte_1** e **Controparte_2**, in virtù di quanto statuito nella sentenza n.5144/16 del Tribunale di Roma del 18/01/2016; b) condannare il sig. **Persona_1**, al pagamento, in favore delle istanti-concludenti, della **totale somma di € 7.854**, oltre interessi e rivalutazione...”* secondo i calcoli meglio specificati nel ricorso introduttivo.

Si costituiva in giudizio **Persona_1** che si opponeva alla domanda, sollevando eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. delle ricorrenti e proponendo domanda riconvenzionale intesa alla condanna delle sorelle **CP_1** al pagamento della somma di 479.349,49 per indebita occupazione del locale magazzino ubicato nel predetto fabbricato fin dal 25.10.2004, assegnato in esclusiva proprietà del **Pt_2** in forza della predetta sentenza del Tribunale di Roma.

Con ordinanza del 17 settembre 2019 nel giudizio n. 48597/2018 il Tribunale di Roma così statuiva :

- ” 1) *accerta che i due locali box siti in via Beltrami Scalia n. 24 Roma, di proprietà di **Controparte_3** e **Controparte_2** sono stati occupati sine titulo dal Sig. **Persona_1** dal 2016 ad oggi e, per l'effetto, condanna quest'ultimo al rilascio dei predetti immobili, liberi e vuoti da persone e da cose, anche interposte, nonché al risarcimento dei danni subiti dalle ricorrenti, per un importo complessivo di € 7.854,00, oltre rivalutazione e interessi, da ripartirsi come segue: € 5.610,00 in favore di **Controparte_3** ed € 2.244,00 in favore di **Controparte_2**;*
- 2) *rigetta la domanda riconvenzionale;*
- 3) *rigetta la domanda di condanna della parte soccombente per responsabilità aggravata ex art. 96 comma 2, c. p. c;*
- 4) *condanna **Persona_1** al pagamento in favore delle ricorrenti delle spese processuali che si liquidano in € 4.500,00 per compensi, € 160,00 per esborsi e €*

240,00 per spese di mediazione, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, IVA e CPA.

Il primo Giudice, accertato l'esistenza del giudicato della sentenza n.5144/2016 del Tribunale di Roma sull'accertamento del diritto di proprietà esclusiva delle ricorrenti relativamente ai due box, non immesse nel possesso dopo la predetta sentenza per il rifiuto illegittimo opposto dal 2016 di *Persona_1* di consegnare alle ricorrenti le chiavi dei due immobili e stante la mancata contestazione del valore locativo degli immobili utilizzato quale parametro risarcitorio, aveva accolto la domanda delle ricorrenti e condannato il *Pt_2* al rilascio dei predetti immobili e al pagamento della somma di € 7.854 c.c., oltre rivalutazione ed interessi. Con la stessa sentenza il primo Giudice, accertato che le sorelle *CP_1* avevano pagato le spese dell'imposta di registro e le altre somme dovute in esecuzione della predetta sentenza, aveva respinto la domanda riconvenzionale del *Pt_2* avendo accertato che la domanda risarcitoria per mancato godimento del locale seminterrato proposta dal *Pt_2* era stata respinta nel giudizio conclusosi nel 2016, coperta dal giudicato della predetta sentenza. Per il periodo successivo al passaggio in giudicato della predetta sentenza dal 2016 al 2019 il Tribunale, accertato che dai documenti prodotti da parte ricorrente risultava che la mancata occupazione del locale seminterrato era dovuta ad una libera scelta del resistente anche in considerazione del totale abbandono e incuria in cui il magazzino si trovava, senza alcuna serratura, aveva respinto la domanda essendo non solo non provato, ma del tutto contrario a buona fede il comportamento dilatorio del *Pt_2* nella consegna delle chiavi.

Avverso detta ordinanza ha proposto appello *Persona_1* e, censurata la sentenza sotto vari profili, ne ha chiesto la riforma, riproponendo la domanda di condanna di *Controparte_1* e *Controparte_2* a titolo di mancato godimento del locale seminterrato in Roma via Beltrami Scalia n. 24.

Si sono costituite in giudizio *Controparte_1* e *Controparte_2* che hanno resistito al gravame e hanno proposto appello incidentale: 1) avverso il capo della ordinanza che non ha esteso la condanna del resistente al pagamento delle ulteriori indennità dovute dal *Pt_2* fino alla data di effettivo rilascio dei box ; 2) avverso il capo della ordinanza relativo alle spese di lite, liquidate in misura inferiore al valore complessivo della causa ex D.M. n.55/2014 stante il valore della domanda riconvenzionale del *Pt_2* che aveva chiesto la condanna di esse *CP_1* al risarcimento danni determinato in un importo € 479.000,00

circa; 3) avverso il capo della ordinanza che ha rigettato la domanda di condanna del *Pt_2* per responsabilità aggravata processuale ex art. 96, 2^a comma, c.p.c..

All'udienza del 15.10.2000 la Corte ha dichiarato interrotto il giudizio in seguito al decesso di *Persona_1* avvenuto il 5 ottobre 2020.

La causa è stata riassunta dalle appellate *Controparte_1* e *CP_2* [...] che hanno rassegnato le conclusioni in epigrafe trascritte.

Si sono costituiti nel presente giudizio in riassunzione *Parte_1* [...] *Parte_2* e *Parte_3* rispettivamente moglie e figli di *Per_1* [...], rassegnando le medesime conclusioni dell'appello proposto dal “ de cuius”.

All'udienza del 10 giugno 2021 la Corte, preso atto dell'avvenuto rilascio degli immobili da parte degli eredi di *Persona_1*, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21 ottobre 2021 ove le parti hanno precisato le conclusioni con il deposito in telematico di note scritte in adesione all'osservanza della normativa di prevenzione conseguente all'emergenza sanitaria da COVID-19 con la concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE.

1) Sull'appello principale degli eredi di *Persona_1*.

Preliminarmente va dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla condanna degli eredi di *Persona_1* al rilascio degli immobili di cui è causa, stante l'avvenuto rilascio dei due box, come dichiarato dalle parti all'udienza del 10 giugno 2021 (v. verbale in atti) e in tal senso va riformato il capo relativo della ordinanza impugnata, tenuto conto delle circostanze di fatto, in sede di gravame, sopravvenute al decesso del dante causa della parte appellante, resistente nel presente giudizio di riassunzione .

Va poi rimarcato che si è formato il giudicato interno sul valore locativo degli immobili accertato dal Tribunale, quale parametro risarcitorio, da ripartirsi in € 5.610,00 in favore di *Controparte_1* ed in € 2.444,00 in favore di *CP_2* [...] desunto dall'importo di € 8,5 al mq. non avendo censurato l'appellante la quantificazione del predetto danno patrimoniale nell'atto di appello.

Ciò detto, con il primo motivo di gravame , rubricato a pag. 16 del gravame “ *erronea motivazione ed errata applicazione delle disposizioni di legge con riferimento sia alla presunta occupazione, sia “ sine titulo” dei Box da parte*

del sig. **Pt_2** e sia con riferimento all'assenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 1460 c.c.”, l'appellante lamenta che il primo Giudice non avrebbe correttamente valutato le risultanze documentali e segnatamente la corrispondenza intercorsa tra i legali della parti, omettendo di valutare la situazione di comproprietà delle **CP_1** sul locale magazzino seminterrato, assegnato in via esclusiva a **Persona_1** nella sentenza del Tribunale di Roma n.5144/2016. Nel diffuso motivo di gravame l'appellante fa leva sulla sentenza del Tribunale di Roma n. 31131/2001 avente ad oggetto la convalida di sfratto per morosità promossa all'epoca dalla **CP_1** contro la **Controparte_6** [...] comprovante, a suo dire, il preteso diritto di **Persona_1**, anche dopo la sentenza del Tribunale di Roma del 2016 ad una formale riconsegna del magazzino con sottoscrizione del relativo verbale da parte delle appellate, la necessità di un'offerta reale, da parte delle **CP_1** del locale seminterrato e il diritto di **Persona_1** alla corresponsione dei canoni locativi percepiti dalla locatrice **CP_1** nonché il diritto al risarcimento dei danni per il mancato godimento del predetto locale, oggetto di un possesso separato ed esclusivo.

Da tale considerazione la parte appellante muove per affermare, contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice, la fondatezza dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. per l'illegittimo rifiuto opposto da controparte a sottoscrivere il verbale di rilascio del locale seminterrato e l'insussistenza del diritto all'indennità di occupazione dei due box le cui chiavi sono state trattenute per un preteso controcredito dello stesso **Pt_2** vantato per le causali sopra delineate.

Con il secondo motivo del gravame rubricato a pag. 24 dell'appello, “*erronea motivazione ed errata applicazione di disposizioni di legge con riferimento al rigetto della domanda riconvenzionale*”, **Persona_1** lamenta che il primo Giudice avrebbe omesso di valutare l'eccezione di compensazione dei crediti nascenti “*a far data dalla effettiva immissione di ciascuna parte nel possesso degli immobili*” non considerando l'obbligazione delle sorelle **CP_1** sino a tale data di corrispondere al **Pt_2** quanto dovuto per il godimento in comune del locale seminterrato.

Con il terzo motivo di gravame rubricato a pag.26 del gravame “... *del diritto del sig. **Pt_2** di veder accolta la domanda riconvenzionale come formulata nei confronti delle germane **CP_1** in esito all'accoglimento del presente appello*

e alla riforma della gravata sentenza”, l’appellante deduce il suo diritto alla corresponsione della somma di €479.349,49 sulla base dei canoni locativi previsti dal contratto preliminare di locazione sottoscritto tra il sig. **Pt_2** e la **Controparte_7** in data 20.1.2003 (all.16 primo grado) e le altre causali indicate a pag. 27 fondate sulla sentenza parziale del Tribunale di Roma n. 7586/2013 e la sentenza definitiva n. 5144/2016.

I tre motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto tra loro connessi.

Essi non meritano condivisione.

Invero, a prescindere da tutte le controversie giudiziali sorte tra le parti, richiamate nell’atto di gravame , il presente giudizio ha per oggetto esclusivamente l’occupazione senza titolo, da parte di **Persona_1** , dei due box ubicati in via Beltrami Scalia n. 24 distinti al foglio 287, particella 1191 sub 509 e sub 510, assegnati in proprietà esclusiva alle appellate in forza della sentenza del Tribunale di Roma n. 5144/2016 pubblicata il 12 marzo 2016, passata in giudicato (la circostanza è pacifica tra le parti) ed è pertanto del tutto inconferente nel presente giudizio il richiamo della difesa di parte appellante alle sentenze tra le appellate e terzi in ordine al rapporto di fatto sul locale seminterrato fin dal 1998, locale seminterrato assegnato in proprietà esclusiva a **Persona_1** nella predetta sentenza.

In tale ottica non rileva l’eccezione di interversione nel possesso del locale seminterrato, mai posto in discussione dalle appellate dopo l’anno 2016. Al riguardo vale la pena richiamare la raccomandata del 25 maggio 2017 avente ad oggetto l’esecuzione della sentenza n.5144/16 a firma dell’avv. Ciaraldi , indirizzato ai legali Emilio di Brizzi Nicola Rivellese, difensori di **Persona_1** e ora degli eredi resistenti in riassunzione in epigrafe indicati, nella quale si contesta la richiesta risarcitoria del **Pt_2** e si richiama opportunamente la motivazione della sentenza relativa al compossesso delle **CP_1** su tutti i beni oggetto dell’azione possessoria all’epoca promossa dal **Pt_2** Con tale raccomandata il **Pt_2** fu diffidato e messo in mora nella riconsegna dei box e fu richiamato opportunamente la motivazione del Tribunale di Roma laddove a pag.10 “.. *“in realtà tutte le parti avevano il compossesso in quanto ancora comproprietari, sull’intero complesso di via Beltrami Scalia di modo che, fintantoché non vi sarà all’epoca del presente giudizio l’attribuzione in via esclusiva dei singoli beni, il possesso avuto da parte di una delle parti, in*

contrasto con quanto previsto nella scrittura privata, di beni attribuiti nell'accordo all'altra parte non può dirsi contra ius e non può dar luogo a danno risarcibile per il mancato godimento dei frutti civili ad esso ritraibili..., non essendo necessario né ex lege obbligatorio inserire nel verbale nulla in merito alla presa di possesso già avvenuta, da parte del Sig. Pt_2 dei beni a lui assegnati, essendo più che sufficienti le ripetute manifestazioni formali delle nostre clienti manifestate nelle precedenti missive, che hanno riconosciuto il suo pieno diritto di usufruire dei suddetti locali".... (v. allegato 6 fasc. 1 grado ricorrenti). Tale ricostruzione dei fatti è stata recepita in toto dal Tribunale di Roma nella sentenza impugnata ed ha trovato riscontro nel dictum giudiziale atteso che la scrittura privata del 31.10.2002 è solo un accordo paradivisionale, preparatorio al giudizio di divisione di tutti i beni necessariamente in compossesso, compreso il locale seminterrato del Pt_2 senza alcuna necessità di una manifestazione delle germani CP_1 di interversione del loro possesso su tale locale.

Alla stregua della copiosa documentazione prodotta tra le parti appellate richiamate nella sentenza appellata (allegati 2-8) va pertanto condiviso il percorso logico argomentativo del primo Giudice che ha accolto l'eccezione di giudicato sollevata dalle appellate: 1) sull'inesistenza del diritto del Pt_2 al risarcimento dei danni posto che non può più essere messo in discussione il legittimo compossesso, da parte delle appellate dei beni immobili oggetto del giudizio RG 7048/2010 introdotto dallo stesso Persona_1 contro le odierne appellate e Controparte_8 avente ad oggetto lo scioglimento della "comunione consensuale" sulla base della scrittura privata del 31/10/2002; 2) sul rigetto della domanda di condanna alla "consegna del locale seminterrato sito in Roma, via Beltrami Scalia, avente accesso dal civico n. 24/a."(v. conclusioni Pt_2 riportate anche nelle conclusioni dell'allora parte attrice) fino alla pubblicazione della sentenza del marzo 2016, posto che il giudicato non consente per il divieto del "ne bis in idem" la riproposizione in questo giudizio della domanda risarcitoria fondata sulla medesima "causa petendi e petitum" della domanda contenuta nel giudizio RG n. 7048/2010 .

Dopo tale data, risulta, da un lato r, che le CP_1 hanno provato di aver dato esecuzione alla predetta sentenza pagando quanto dovuto per tasse e le altri causali nella predetta sentenza (v. vaglia postali in atti del 8-9/02/2017) e, dall'altro, del tutto priva di causale sia l'eccezione di compensazione di un

inesistente controcredito di **Persona_1** , sia la domanda riconvenzionale fondata sulle medesime causali

Sul punto vale la pena rimarcare il principio di diritto degli effetti del giudicato secondo cui *“L'autorità del giudicato copre sia il dedotto, sia il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, se pure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione (giudicato implicito). Pertanto, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il "petitum" del primo (cfr. Ord. Cass.n.5496/2019).*

Ogni altra questione è assorbita.

Sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte, la Corte rigetta l'appello principale di **Persona_1** .

1) Sull'appello incidentale proposto da **Controparte_1 e **CP_2****

L'appello è fondato, per quanto di ragione .

Con il primo motivo di gravame rubricato nell'appello incidentale *“ omesso calcolo nell'ordinanza delle somme ulteriori somme maturate alla effettiva data di rilascio per indennità di occupazione abusiva”* **Controparte_1** e **Controparte_2** hanno censurato la sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 c.p.c. laddove il primo Giudice nel condannare **Persona_1** al pagamento della somma di € 7.854,00 per l'occupazione senza titolo dei due box siti in via Beltrami Scalia n. 24 distinti al foglio 287, particella 1191 sub 509 e sub 510, ha omesso di estendere la condanna del **Pt_2** al pagamento delle ulteriori somme richieste *in € 357,00 mensili* fino al rilascio.

Il motivo merita condivisione.

Invero risulta che tale domanda fu richiesta dalle **CP_1** fin dal ricorso introduttivo le cui conclusioni, ai fini che qui interessa, si riportano “.....*somme maturate e maturande da oggi alla data effettiva del rilascio per indennità di occupazione abusiva dal dì della sentenza , o quella somma che il Giudice accerterà in corso di causa, in ogni caso, dalla ricezione della prima lettera raccomandata del 11./07/2016 Avv. Intorre di cui RG 7048/2010 di cui :*

- € 2.244,00 in favore di **Controparte_2** *proprietaria del box al foglio 287, particella 1191 sub 509 moltiplicando i metri quadri del box (12mq) con il valore medio aritmetico della Org_1 dati delle quotazioni immobiliari dell' Organizzazione_2 (8,5 euro al mq) ed il tempo di 22 mesi trascorsi dalla prima lettera dell'avv. Intorre ad oggi;*

- € 5.610,00 in favore di **Controparte_3** *proprietaria del box al foglio 287, particella 1191 sub 510 moltiplicando i metri quadri del box (30mq) con il valore medio aritmetico della Org_1 dati delle quotazioni immobiliari dell' Organizzazione_2 (8,5 euro al mq) ed il tempo di 22 mesi trascorsi dalla prima lettera dell'avv. Intorre ad oggi;*

o a quella somma, minore o maggiore che il Giudice riterrà e qua e di giustizia o che verrà accertata in corso di causa”, domanda espressamente formulata nel ricorso ex art. 702 c.p.c del 26.6.2018”.

Dall'esame della motivazione della sentenza impugnata il Tribunale, dopo aver calcolato correttamente le indennità dovute dalla data del mese di luglio 2018 successiva alla data della sentenza ha effettivamente omesso di pronunciare la condanna del **Pt_2** al pagamento delle ulteriori indennità da computarsi fino alla data di effettivo rilascio dei box e pertanto la Corte, in accoglimento del primo motivo, dato atto che è cessata la materia del contendere in ordine all'effettivo rilascio dei due box nel corso del giudizio di riassunzione, come sopra detto, condanna gli eredi di **Persona_1** in epigrafe indicati al pagamento, in favore di **Controparte_1** e **Controparte_2**, delle ulteriori somme maturate fino alla effettiva data dell'avvenuto rilascio degli immobili di cui è causa, somma calcolata nella misura di € 8,5 al mq per ciascun box, come da sentenza appellata.

Con il secondo motivo di gravame rubricato a pag.21 della comparsa di costituzione e risposta con contestuale appello incidentale “... *Condanna del Sig. Pt_2 al pagamento delle spese processuali in ragione ed applicazione del giusto scaglione di valore ex DM. 55/2014*”, le appellanti incidentali lamentano che il

primo Giudice , nel condannare *Persona_1* al pagamento delle spese di lite in € 4,500,00, € 160,00 per esborsi € 240,00 per spese di mediazione, non ha applicato il giusto scaglione di valore ex, omettendo di sommare al valore della domanda principale (scaglione da € 5.201,00 a 26.000) il valore della domanda riconvenzionale svolta in primo grado contro di loro quantificata dalla difesa di *Persona_1* e reiterate anche dagli eredi in sede di riassunzione in € 479.349,49 (scaglione da € 260.000,01 a 520.000,00) stante la soccombenza totale della controparte nel giudizio di primo grado.

Nelle conclusioni le appellanti chiedono la condanna al pagamento della somma di € 40.489,00, come da notula analitica in applicazione dei valori massimi previsti dal citato DM.

Anche tale motivo è fondato, per quanto di ragione.

Invero tenuto conto : 1) del valore di scaglione da applicare (da € € 260.000,01 a € 520.000,00) in ragione del valore della causa determinato dalla somma della domanda delle ricorrenti e di quella riconvenzionale di *Persona_1* totalmente respinta perché coperta da giudicato; 2) dei criteri di cui all'art 4 del D.M. 55/2014, in particolare della natura della causa e della media difficoltà del giudizio avente ad oggetto, in buona sostanza, l'occupazione senza titolo di due box e del preteso mancato godimento di un locale seminterrato del tutto abbandonato (v. foto in atti prodotte in primo grado), della quantificazione delle relative indennità, la Corte, in applicazione dei criteri di cui al citato D.M, in parziale riforma della sentenza impugnata condanna gli eredi di *Persona_1* al pagamento della somma di € 25.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA; conferma nel resto.

Con il terzo motivo di gravame rubricato “ *Sulla condanna del Sig. Persona_1 per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.*” le appellate hanno cesurato la sentenza impugnata laddove il primo Giudice ha respinto la domanda di condanna del *Pt_2* per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c, domanda richiesta nelle conclusioni della memoria autorizzata del 31.1.2019, pur avendo accertato il comportamento in mala fede del *Pt_2* e avendo motivato sul punto con le seguenti osservazioni “*In definitiva, dunque, l'eccezione di cui all'art. 1460 cc sollevata dal convenuto non appare fondata, perché utilizzata, contrariamente a buona fede, per mascherare il proprio rifiuto di adempiere, nonostante le ricorrenti si siano più volte rese disponibili ad adempiere i propri obblighi, sia saldando il proprio debito pecuniario, sia abdicando, con*

dichiarazioni inequivoche, alla propria “porzione” di possesso sul locale magazzino”.

Nel diffuso motivo di gravame le appellanti incidentali, dedotto l’abuso dello strumento processuale da parte di *Persona_1* , fondano tale domanda invocando l’applicazione di un criterio risarcitorio equitativo sul rilievo del rigetto della domanda riconvenzionale proposta, a loro dire, senza alcuna normale prudenza pur in presenza del chiaro “dictum” giudiziale di cui alla sentenza del Tribunale di Roma n. 5144/2016.

L’assunto è privo di pregio.

Invero tenuto conto delle complesse vicende giudiziarie tra le parti in ordine alle pregresse azioni possessorie, alla scioglimento delle società di fatto tra i danti causa delle attuali parti in causa e della difficoltà interpretativa delle sentenze emesse in ordine al compossesso del fabbricato di via Scaliao, non si ravvisano i presupposti dell’art. 96 2^a comma cpc stante l’obiettivo difficoltà di individuare “ex ante” le ragioni di parte attrice nel giudizio ex art. 702 bis c.p.c. alla luce dei rapporti dare-avere tra le stesse parti.

Il terzo motivo va pertanto respinto.

Sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte, la Corte decidendo sull’appello proposto da *Persona_1* nei confronti di *Controparte_1* e *CP_2* [...] e sull’appello incidentale proposto *Controparte_1* e *CP_2* [...] avverso l’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Roma del 24.9.2019 nel giudizio RG nr.48597/2018, appello riassunto dalle appellate nei confronti degli eredi di *Persona_1* in epigrafe indicati, dato atto dell’avvenuto rilascio degli immobili di cui è causa, rigetta l’appello principale e, in accoglimento dell’appello incidentale, condanna *Parte_1* *Parte_3* e *Parte_2* quali eredi di *Persona_1* , al pagamento, in favore di *Controparte_1* e *Controparte_2* : 1) della somma dovuta per indennità di occupazione dei box di cui è causa fino alla data di effettivo rilascio come determinata nella ordinanza impugnata 2) delle spese di lite di primo grado liquidate nell’importo di € 25.000,00, oltre rimborso forfettario, Iva e CAP; conferma nel resto.

Le spese di lite del presente grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Tenuto conto che l’appello è stato proposto dopo il 31 gennaio 2013, la Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui all’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002,

come introdotto dall'art. 1 comma 17 l. n. 228/2012, per il versamento, da parte degli eredi di *Persona_1* , dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato-

P.Q.M.

La Corte , definitivamente pronunciando, decidendo sull'appello proposto da *Persona_1* nei confronti di *Controparte_1* e *Controparte_2* e sull'appello incidentale proposto *Controparte_1* e *Controparte_2* avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Roma del 24.9.2019 nel giudizio RG nr.48597/2018, appello riassunto dalle appellate nei confronti degli eredi in epigrafe indicati, così provvede:

- a) dichiara cessata la materia del contendere in ordine al rilascio degli immobili di cui è causa;
 - b) rigetta l'appello principale ;
 - c) in accoglimento dell'appello incidentale, condanna *Parte_1* [...], *Parte_3* e *Parte_2* quali eredi di *Persona_1* , al pagamento, in favore di *Controparte_1* e *Controparte_2* : 1) della somma dovuta per indennità di occupazione dei box di cui è causa fino alla data di effettivo rilascio come determinate nella ordinanza impugnata; 2) delle spese di lite di primo grado del giudizio liquidate nell'importo di € 25.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, Iva e CAP;
 - d) conferma nel resto.
 - e) condanna *Parte_1* , *Parte_3* e *Parte_2* quali eredi di *Persona_1* , al pagamento, in favore di *Controparte_1* e *CP_2* [...], delle spese di lite del presente grado liquidate nell'importo di € 13.560,00 per compensi professionali, € 800,00 per spese vive, oltre rimborso forfettario, Iva e CAP;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1 comma 17 l. n. 228/2012, per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato-

Roma , così deciso nella Camera di consiglio del 23/01/2022

Il Presidente est.
Dott. Nicola Pannullo